

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

# M02

## Organização da Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho

Resumo Estratégico + 5 questões autorais

### BASE DO MATERIAL

Conteúdo reaproveitado do M2 já validado nesta conversa, com base exclusiva nas fontes F02 e F03. Nesta etapa não houve atualização externa silenciosa de legislação ou jurisprudência.

BASE COMPLETA • versão final do módulo para revisão/estudo

# 1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M2 responde a duas perguntas: como a Justiça do Trabalho se organiza e como o Ministério Público do Trabalho se estrutura e atua perante ela. O foco é institucional. Competência em profundidade fica para o M3; ação rescisória, para o M19; tutela coletiva e dissídios coletivos, para o M21.

## CONCEITO-CHAVE

Justiça do Trabalho exerce jurisdição. MPT integra o Ministério Público da União e atua perante a Justiça do Trabalho; não é órgão do Poder Judiciário.

## 2. MAPA MENTAL

|             |               |                    |                             |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| TST         | TRTs          | Juizes do Trabalho | Varas / serviços auxiliares |
| MPU         | MPT           | Órgãos internos    | Carreira e atribuições      |
| Organização | Funcionamento | Jurisdição         | MPT perante a JT            |

## 3. TEORIA ESSENCIAL

### 3.1 Justiça do Trabalho

#### REGRA

Art. 111 da CF: órgãos da Justiça do Trabalho = TST, TRTs e Juizes do Trabalho. A Vara é a estrutura de atuação; a fonte destaca que ela não substitui “Juiz do Trabalho” no rol constitucional.

O STF não integra a Justiça do Trabalho. Pode receber causas oriundas da jurisdição trabalhista dentro de sua competência constitucional, mas permanece fora do rol do art. 111.

| Ponto        | TST                                                               | TRT                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Posição      | Instância superior                                                | Segundo grau                                                     |
| Composição   | 27 Ministros                                                      | mínimo de 7 integrantes                                          |
| Idade em F02 | mais de 35 e menos de 70                                          | mais de 30 e menos de 70                                         |
| Quinto       | 1/5 advocacia + MPT                                               | 1/5 advocacia + MPT                                              |
| Nomeação     | Presidente da República + aprovação da maioria absoluta do Senado | Presidente da República; F02 ressalta ausência da mesma sabatina |
| Jurisdição   | nacional                                                          | regional                                                         |

#### NÃO CONFUNDA

CSJT atua administrativamente sobre a Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus; não julga ações nem recursos. ENAMAT está ligada à formação/aperfeiçoamento da magistratura do trabalho.

No primeiro grau, a jurisdição na Vara é exercida por juiz singular. As antigas Juntas de Conciliação e Julgamento foram extintas; referências a “Junta”, “Presidente da Junta” e “vogais” em dispositivos antigos da CLT exigem leitura histórica. Os TRTs podem atuar de forma descentralizada por Justiça itinerante e Câmaras Regionais. Justiça itinerante envolve deslocamento da estrutura jurisdicional; Câmara Regional é forma de descentralização do próprio tribunal.

### 3.2 Jurisdição

| Jurisdição                                                                                                                                            | Competência                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Função estatal de dizer e realizar o direito                                                                                                          | Parcela/repartição do exercício jurisdicional |
| Una e indivisível                                                                                                                                     | Divisível e distribuída entre órgãos          |
| Características: inércia, substitutividade, indelegabilidade, definitividade, inafastabilidade, improrrogabilidade, imperatividade e indivisibilidade | Classificações e regras aprofundadas no M3    |

**PEGADINHA**

A F02 usa “juris-dicção” para reconhecimento/aplicação e “juris-satisfação” para a efetiva realização do direito. A atividade jurisdicional moderna busca solução integral, inclusive satisfativa.

### 3.3 Serviços auxiliares

| Figura                | Essencial para prova                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secretaria            | apoio processual: recebimento, autuação, andamento, guarda, informações e diligências     |
| Diretor de Secretaria | direção: superintender, cumprir/fazer cumprir, promover andamento, secretariar audiências |
| Distribuidor          | atua onde há mais de uma Vara; F02 trabalha designação pelo Presidente do TRT             |
| OJAF                  | atos externos/execução; 9 dias para atos em geral e 10 dias para avaliação, segundo F02   |
| Perito                | nomeado pelo juízo e imparcial; assistente técnico é indicado pela parte                  |

### 3.4 Ministério Público do Trabalho

| MPU | MPT | Procurador do Trabalho | Procurador Regional | Subprocurador-Geral |
|-----|-----|------------------------|---------------------|---------------------|
|-----|-----|------------------------|---------------------|---------------------|

| Órgão do MPT                    | Ideia central                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P-GT                            | chefia; lista tríplice pelo Colégio e nomeação pelo PGR                           |
| Colégio                         | todos os membros ativos; listas e eleições relevantes                             |
| CSMPT                           | normatização, carreira, controle e deliberações                                   |
| Câmara de Coordenação e Revisão | coordenação, integração, revisão, distribuição especial e conflitos de atribuição |
| Corregedoria                    | fiscalização funcional, correções e sindicâncias                                  |

**REGRA**

Carreira: Procurador do Trabalho > Procurador Regional do Trabalho > Subprocurador-Geral do Trabalho. P-GT, Corregedor e Coordenador não são degraus ordinários de promoção.

| Quem atua              | Onde, segundo F03                     |
|------------------------|---------------------------------------|
| Procurador do Trabalho | Varas e TRTs                          |
| Procurador Regional    | TRTs                                  |
| Subprocurador-Geral    | TST e Câmara de Coordenação e Revisão |

**P-GT**

Chefe do MPT. Integrante do MPT com mais de 35 anos e mais de 5 anos na carreira; lista tríplice eleita pelo Colégio por voto plurinominal, facultativo e secreto; nomeação pelo PGR; mandato de 2 anos, permitida uma recondução. F03 prevê regra subsidiária se não houver candidatos suficientes com mais de 5 anos.

**CSMPT**

2 membros natos (P-GT e Vice-PGT) + 8 Subprocuradores-Gerais eleitos. O Vice-Presidente do Conselho não é necessariamente o Vice-PGT.

**CÂMARA**

3 membros: 1 indicado pelo P-GT e 2 pelo CSMPT. Decide originariamente conflitos de atribuição; o P-GT aparece na fonte em grau recursal.

### 3.5 Competências do MPT

F03 trata o art. 83 da LC 75/1993 como rol taxativo/fechado de atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho e o art. 84 como rol exemplificativo/aberto de instrumentos/funções institucionais. Essa classificação é preservada como posição da fonte.

- Atuar como parte nas ações atribuídas pela Constituição e pela legislação trabalhista.
- Manifestar-se como fiscal da ordem jurídica quando houver interesse público que justifique intervenção.
- Promover tutela coletiva e ações de nulidade dentro das hipóteses legais - aprofundamento no M21.
- Defender interesses de menores, incapazes e indígenas decorrentes das relações de trabalho.
- Recorrer quando necessário e atuar nas sessões dos tribunais.
- Atuar em greve/paralisação e, quando solicitado pelas partes, como árbitro.
- Requerer diligências e intervir nos casos pessoais previstos no art. 83.

### 3.6 Inquérito civil

#### CONCEITO-CHAVE

Procedimento administrativo voltado à colheita de elementos para a atuação do MPT. F03 destaca unilateralidade e facultatividade; não é condição obrigatória para toda ação.

F03, com base na Resolução 69 do CSMPT, menciona instauração por Portaria e conclusão em 1 ano, prorrogável por igual período mediante fundamentação. Este ponto permanece marcado para verificação jurídica futura antes de publicação definitiva.

## 4. LEI SECA ESSENCIAL

#### Artigo: CF, art. 111

Regra: TST, TRTs e Juízes do Trabalho são os órgãos da Justiça do Trabalho.

**Como cai: Banca troca Juízes por Varas ou inclui STF/juizados.**

#### Artigo: CF, art. 111-A

Regra: TST: 27 Ministros; composição e quinto constitucional; ENAMAT e CSJT funcionam junto ao TST.

**Como cai: Números, idade, Senado e natureza do CSJT.**

#### Artigo: CF, arts. 115 e 116

Regra: TRT tem composição mínima constitucional; nas Varas a jurisdição é exercida por juiz singular.

**Como cai: Mínimo do TRT e fim da representação classista.**

#### Artigo: LC 75/1993, arts. 83-85

Regra: Atribuições do MPT e seus órgãos.

**Como cai: Diferença art. 83/art. 84 e rol do art. 85.**

#### Artigo: LC 75/1993, arts. 87-106

Regra: Chefia, Colégio, Conselho, Câmara e Corregedoria.

**Como cai: Quem escolhe, quem nomeia, quem fiscaliza e quem decide conflitos.**

#### Artigo: CLT, arts. 710-721 e 888

Regra: Serviços auxiliares e atuação do OJAF.

**Como cai: Designação do distribuidor; prazo de 9 dias para atos e 10 para avaliação, segundo F02.**

## 5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

| Item                     | Número/Prazo                  | Observação                              |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| TST                      | 27 Ministros                  | F02 atualizada pela EC 122/2022         |
| TRT                      | mínimo 7                      | composição mínima                       |
| Vitaliciedade no 1º grau | 2 anos                        | segundo F02                             |
| OJAF - ato em geral      | 9 dias                        | regra trabalhada em F02                 |
| OJAF - avaliação         | 10 dias                       | art. 721 §3º c/c art. 888, conforme F02 |
| P-GT                     | mandato 2 anos + 1 recondução | F03                                     |

| Item            | Número/Prazo                         | Observação                                               |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CSMPT           | 2 natos + 8 eleitos                  | F03                                                      |
| Câmara          | 3 membros / mandato 2 anos           | 1 P-GT + 2 CSMPT                                         |
| Corregedor      | 2 anos, renovável 1 vez              | F03                                                      |
| Inquérito civil | 1 ano, prorrogável por igual período | conteúdo da Res. 69 citada em F03; verificar futuramente |

## 6. COMPARATIVOS

| Não confunda          | A                                        | B                                            |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Órgão constitucional  | Juiz do Trabalho                         | Vara = estrutura de atuação                  |
| JT x MPT              | Poder Judiciário / jurisdição            | MPU / função institucional                   |
| CSJT x TST            | supervisão administrativa 1º/2º graus    | tribunal superior jurisdicional              |
| Colégio x CSMPT       | todos os membros ativos; listas/eleições | colegiado superior; normas/carreira/controle |
| Câmara x Corregedoria | coordenação/revisão/conflitos            | fiscalização funcional/correição             |
| Perito x assistente   | nomeado pelo juízo / imparcial           | indicado pela parte                          |

## 7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

### JURISPRUDÊNCIA - OJ 130 DA SDI-I/TST

Entendimento: Na remessa de ofício, atuando como fiscal da ordem jurídica, o MPT não sustenta prescrição em favor de ente público quando a questão é meramente patrimonial.

Regra prática: MPT não funciona como procurador do ente público.

Pegadinha: A banca pode transformar proteção da ordem jurídica em defesa patrimonial do ente.

### JURISPRUDÊNCIA - OJ 237 DA SDI-I/TST

Entendimento: F03 distingue interesse patrimonial privado de matéria de ordem pública envolvendo empresa pública/sociedade de economia mista.

Regra prática: Não recorrer para proteger mero patrimônio privado; há atuação quando se discute contratação sem concurso, pela natureza de ordem pública.

Pegadinha: Trocar “empresa estatal” por “sempre cabe recurso do MPT”.

### JURISPRUDÊNCIA - OJ 350 DA SDI-I/TST

Entendimento: F03 registra que o MPT pode suscitar nulidade de contrato em favor de ente público na primeira manifestação, ainda que a parte não o tenha feito, sem dilação probatória.

Regra prática: A nulidade deve ser suscitada no momento indicado e sem ampliar instrução probatória.

Pegadinha: O erro clássico é admitir dilação probatória.

### JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 407/TST

Entendimento: F03 trata as hipóteses de legitimidade do MP para ação rescisória como exemplificativas.

Regra prática: A legitimidade não fica restrita às hipóteses literalmente enumeradas no art. 967, III, conforme a fonte.

Pegadinha: A teoria completa da ação rescisória fica no M19.

Status: conteúdo existente na fonte; manter marcado para verificação jurídica futura antes de publicação definitiva.

### JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 505/STF

Entendimento: F02 a utiliza na discussão sobre recurso ao STF oriundo da Justiça do Trabalho.

Regra prática: O ponto serve aqui apenas para situar a relação STF-JT.

Pegadinha: A própria F02 discute impacto de alteração constitucional posterior.

Status: conteúdo existente na fonte; manter marcado para verificação jurídica futura antes de publicação definitiva.

## 8. MÓDULO EM 1 MINUTO

- JT: TST > TRTs > Juízes do Trabalho; Vara é a estrutura.
- TST: 27; TRT: mínimo 7; primeiro grau: juiz singular.
- CSJT é administrativo, não jurisdicional.
- Jurisdição é una; competência é repartida.

- OJAF: 9 dias atos em geral / 10 dias avaliação, conforme F02.
- MPT integra o MPU, não o Judiciário.
- Carreira: Procurador > Regional > Subprocurador-Geral.
- P-GT: lista tríplice do Colégio, nomeação pelo PGR, 2 anos + 1 recondução.
- CSMPT: 2 natos + 8 eleitos; Câmara: 3 membros.
- Inquérito civil é administrativo e facultativo; prazo da Res. 69 permanece para verificação futura.

## 9. O QUE DECORAR

- Art. 111: TST + TRTs + Juízes do Trabalho.
- 27 / 7 / 2 anos / 9 dias / 10 dias.
- CSJT = administração; ENAMAT = formação.
- MPT = MPU.
- P-GT ≠ PGR.
- Colégio ≠ CSMPT ≠ Câmara ≠ Corregedoria.
- Art. 83 fechado e art. 84 aberto segundo F03.

## 10. PEGADINHAS

- Vara não substitui Juiz do Trabalho no art. 111.
- STF não integra a JT.
- Nem todo Estado precisa ter TRT próprio.
- CSJT não julga recurso.
- Vice-Presidente do CSMPT não é necessariamente Vice-PGT.
- Câmara decide conflitos de atribuição originariamente; P-GT aparece em recurso.
- Inquérito civil não é processo judicial nem requisito obrigatório para toda ação.
- MPT não é advogado do empregado nem do ente público.

## 11. 5 QUESTÕES OBJETIVAS

**Questão 1.** Considerando o conteúdo validado de F02, assinale a alternativa que reproduz corretamente o núcleo do art. 111 da Constituição.

- A)** TST, TRTs e Varas do Trabalho.
- B)** TST, TRTs e Juízes do Trabalho.
- C)** STF, TST e TRTs.
- D)** TST, TRTs, Juízes do Trabalho e CSJT.
- E)** TST, TRTs, Juízes do Trabalho e MPT.

**Questão 2.** Sobre o CSJT, conforme a sistematização de F02, é correto afirmar que:

- A)** exerce jurisdição recursal sobre todos os TRTs.
- B)** é órgão do MPT responsável pela carreira dos procuradores.
- C)** atua como órgão central de supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
- D)** substitui o TST nas matérias administrativas e jurisdicionais.
- E)** funciona junto ao STF.

**Questão 3.** Segundo as regras dos serviços auxiliares trabalhadas em F02, qual combinação está correta?

- A)** atos em geral do OJAF: 5 dias; avaliação: 8 dias.
- B)** atos em geral: 8 dias; avaliação: 9 dias.
- C)** atos em geral: 9 dias; avaliação: 10 dias.
- D)** atos em geral: 10 dias; avaliação: 9 dias.
- E)** ambos: 10 dias.

**Questão 4.** A respeito da organização do MPT em F03, assinale a alternativa correta.

- A)** O CSMPT é composto apenas por membros eleitos, sem membros natos.
- B)** O Vice-Presidente do CSMPT é necessariamente o Vice-PGT.

- C)** A Câmara de Coordenação e Revisão é composta por 3 membros, sendo 1 indicado pelo P-GT e 2 pelo CSMPT.
- D)** O Corregedor-Geral é eleito diretamente por todos os membros ativos do MPT.
- E)** O P-GT é nomeado pelo Presidente da República.

**Questão 5.** Com base na jurisprudência reproduzida em F03, assinale a alternativa correta.

- A)** A OJ 350 admite dilação probatória para o MPT demonstrar nulidade contratual em favor de ente público.
- B)** A OJ 237 autoriza o MPT a recorrer para defender qualquer interesse patrimonial de empresa pública.
- C)** A OJ 130 transforma o MPT em representante judicial do ente público na remessa necessária.
- D)** A Súmula 407, conforme F03, trata como exemplificativas as hipóteses de legitimidade do MP para ação rescisória.
- E)** A OJ 130 impede qualquer intervenção do MPT em processo com ente público.

## GABARITO COMENTADO

### Questão 1 - alternativa B

**Comentário:** A fonte enfatiza que o art. 111 enumera TST, TRTs e Juízes do Trabalho. A pegadinha é substituir o juiz pela Vara.

### Questão 2 - alternativa C

**Comentário:** O CSJT tem função administrativa sobre primeiro e segundo graus. A pegadinha é atribuir-lhe jurisdição.

### Questão 3 - alternativa C

**Comentário:** F02 trabalha 9 dias para atos em geral e 10 dias para avaliação.

### Questão 4 - alternativa C

**Comentário:** A Câmara tem 3 membros: 1 indicado pelo P-GT e 2 pelo CSMPT. As demais alternativas confundem escolha, composição ou nomeação.

### Questão 5 - alternativa D

**Comentário:** F03 associa a Súmula 407 à natureza exemplificativa das hipóteses de legitimidade do MP na ação rescisória. As OJs 130/237 limitam defesa patrimonial; a OJ 350 veda dilação probatória.

## NOTAS DE FIDELIDADE E LACUNAS

### LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Antes de publicação definitiva: verificar Súmula 505/STF; atualidade das OJs 130, 237 e 350 e Súmula 407; Resolução 69/CSMPT; capítulo da CLT sobre o MPT; regras antigas de serviços auxiliares; cobertura territorial; divergência histórica de idade entre F02 e F03. Nenhum desses pontos foi “corrigido” silenciosamente nesta versão.